民法12 筆記：§767 物上請求權與消滅時效

來源：民法12 課程字幕 00:03:27 ~ 00:22:33

🕮 法條原文速查

§87（通謀虛偽意思表示）
I：表意人與相對人通謀而為虛偽意思表示者，其意思表示**無效**。但不得以其無效對抗善意第三人。

§125（一般消滅時效）
請求權，因**十五年**間不行使而消滅。但法律所定期間較短者，依其規定。

§144（時效完成之效力）
I：時效完成後，債務人得**拒絕給付**。

§148（誠信原則）
II：行使權利，履行義務，應依**誠實及信用**方法。

§759-1（不動產物權善意取得）
II：因信賴不動產登記之善意第三人，已依法律行為為物權變動之登記者，其變動之效力，不因原登記物權之不實而受影響。
→ 重點：**須為「法律行為」**，繼承非法律行為，故不適用。

§758（不動產物權登記生效要件）
I：不動產物權，依法律行為而取得、設定、喪失及變更者，非經登記，不生效力。
→ 重點：登記是生效要件，但若基礎的**物權合意無效**（如 §87 通謀虛偽），即使已辦登記也不生效。

§767（所有人之物上請求權）★★★★★ 核心條文
I 前段：所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得**請求返還**之。→ 對應**釋字 107**
I 中段：對於妨害其所有權者，得**請求除去**之。→ 對應**釋字 164**
I 後段：有妨害其所有權之虞者，得**請求防止**之。

§1146（繼承回復請求權）
I：繼承權被侵害者，被害人或其法定代理人得請求回復之。
II：前項請求權，自知悉被侵害之時起，**二年**間不行使而消滅；自繼承開始時起逾**十年**者亦同。

§1148（繼承之效力——概括承受）
I：繼承人自繼承開始時，除本法另有規定外，承受被繼承人財產上之一**切權利、義務**。
→ 重點：繼承是「概括承受」，被繼承人有什麼就承受什麼。被繼承人**沒有的權利**，繼承人也無從承受。

📋 釋字原文速查

釋字 107 號：已登記不動產所有人之**回復請求權**（§767 I 前段），無民法第 125 條消滅時效之適用。

釋字 164 號：已登記不動產所有人之**除去妨害請求權**（§767 I 中段），不在同法第 125 條所定消滅時效之列。

> **69 台上 277 判例**：釋字 107 號所謂「已登記不動產所有人」，指依土地法辦理登記之不動產**真正所有人**，非指登記名義人。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「動產之 §767 有無消滅時效？」	**有**，§125（15 年）
「已登記不動產之 §767 有無消滅時效？」	**原則無**（釋字 107、164）；**例外有**（釋字 771：§1146 競合時）
「未登記不動產之 §767 有無消滅時效？」	**原則有**（§125）；**例外無**（依法無須登記者，如水源地）
「『已登記不動產所有人』如何解讀？」	「已登記不動產」＋「所有人」（前六後三），指**真正所有人**，非登記名義人
「釋字 107 對應 §767 哪一段？」	**前段**（返還請求權）
「釋字 164 對應 §767 哪一段？」	**中段**（除去妨害請求權）
「通謀虛偽→繼承登記→20年後能否 §767？」	**能**。真正所有人的 §767 不受時效限制，丙不得主張 §144
「已登記土地上的未登記房屋被占用」	土地可請求返還（無時效）→ 房屋坐落其上不可分離 → 一併返還（83年第7次決議）

一、§767 消滅時效體系總覽

```
§767 物上請求權
│
├── 動產 → 有消滅時效，適用 §125（15 年）
│
└── 不動產
    ├── 已登記不動產
    │   ├── 【原則】無消滅時效適用（釋字 107、164）
    │   └── 【例外】§767 與 §1146 競合時 → 有消滅時效（釋字 771）
    │
    └── 未登記不動產
        ├── 【原則】有消滅時效，適用 §125（15 年）
        └── 【例外】依法無須登記的不動產（ex. 水源地、當然國有地）→ 無消滅時效
```

二、已登記不動產——釋字 107、164 號

基本規則

- **已登記不動產的物上請求權，原則上無消滅時效適用**
- 釋字 107 → 針對 §767 第 1 項**前段**（所有物返還請求權）
- 釋字 164 → 針對 §767 第 1 項**中段**（妨害除去請求權）

理由

> 消滅時效的目的 → 維護法安定性（避免法律關係長久處於不確定狀態）
>
> 不動產物權的登記制度本身已足以維護法安定性 → 不需要再用消滅時效來限制權利人

考試援用提醒

當事人主張	援用的大法官解釋
§767 I **前段**（返還請求）	**釋字 107**
§767 I **中段**（除去妨害）	**釋字 164**

三、「已登記不動產所有人」九字解釋

爭點：這九個字怎麼斷句？

解讀方式	斷句	意涵
✗ 錯誤解讀	「已登記」＋「不動產所有人」	你必須**登記為**該不動產所有人，§767 才不受時效限制
✓ 正確解讀	「已登記不動產」＋「所有人」	只要你是一個**已辦理登記的不動產**的**真正所有人**即可

實務見解

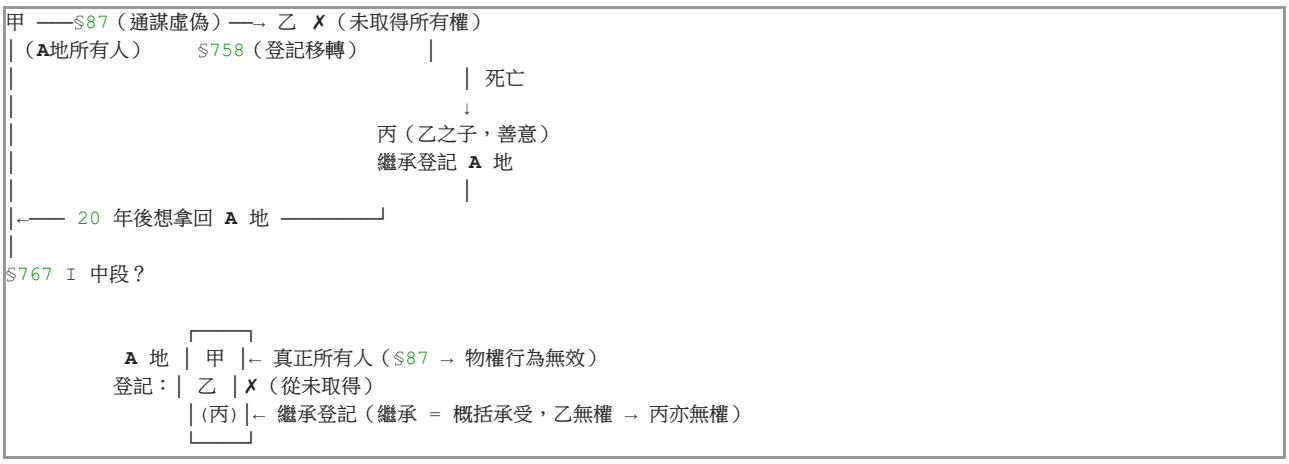
- **69 年台上字第 277 號判例**：

> 「司法院大法官會議釋字第 107 號解釋所謂已登記不動產所有人，乃指**依土地法辦理登記之不動產真正所有人**而言，並非指以登記為其名義的不動產所有人而言。」

- 關鍵：**不動產有沒有登記在你名下不是重點，重點是你是不是真正所有人**

四、案例一：通謀虛偽意思表示與時效抗辯

事實



1. 甲通謀虛偽意思表示（§87），將 A 地登記移轉在乙名下（§758）
2. 乙過世後，善意的丙（乙之子）繼承登記 A 地到自己名下
3. 20 年後，甲想把 A 地拿回來

甲 → 丙 §767 I 中段？——三點層級式分析（對照板書）

1. 甲 ＝ A 地所有人 ✓

> 目標：證明甲至今仍為 A 地的真正所有人

(1) 甲乙間 §87 → §758 ✗

- 甲乙通謀虛偽意思表示（§87 I）→ 意思表示**無效**
- 物權行為亦無效 → 登記移轉不生效力（§758 的登記雖已辦理，但基礎的物權合意無效）
- **結論：乙從未取得 A 地所有權**

(2) 乙 ≠ A（乙不是 A 地所有人）→ 丙也無法經由乙取得

- ① **丙 §1148 ✗**：繼承是概括承受被繼承人一切權利義務（§1148），但乙根本沒有 A 地所有權可供丙繼承 →「無中生有」不可能
- ② **丙 §759-1 II ✗**：不動產善意取得（§759-1 II）須以「**法律行為**」為前提，繼承是**事實行為**（非法律行為）→ 丙不能主張善意取得

(3) 丙 ≠ A（丙也不是 A 地所有人）

- 乙無所有權 + 繼承無法創造所有權 + 善意取得不適用
- **結論：丙雖然登記為所有人，但並非真正所有人**

> **甲從未喪失 A 地所有權 → 甲仍為 A 地所有人 ✓**

2. 丙構成妨害 ✓

- 丙非所有人卻登記為所有人 → 登記名義與真實權利不符
- 構成對甲真正所有權的**妨害**
- 甲得依 §767 I 中段請求丙**塗銷**登記

3. 丙 §144 時效抗辯？ → ✗ 不能

- 爭點：A 地登記在丙名下，甲算不算「已登記不動產所有人」？
- 依正確解讀（**前六後三**）：
    - 「已登記不動產」→ A 地是有辦理登記的不動產 ✓
    - 「所有人」→ 甲是真正所有人 ✓
- 援用：**釋字 164** → §767 I 中段**無消滅時效**適用 ✓
- **結論：甲的 §767 不受消滅時效限制，丙不能主張 §144 時效抗辯**

完整推導流程圖

```
甲 → 丙 §767 I 中段（塗銷登記）？

1. 甲 = A地所有人？ ✓
   ├── (1) 甲乙 §87 → 無效 → §758 登記不生效力 → 乙未取得
   ├── (2) 乙 ≠ A → 丙能否取得？
   │       ├── ① §1148 繼承？✗（無中生有不可能）
   │       └── ② §759-1 II 善意取得？✗（繼承非法律行為）
   └── (3) 丙 ≠ A → 甲仍為所有人 ✓

2. 妨害？ ✓
   └── 丙非所有人卻登記為所有人 = 妨害

3. 丙 §144 時效抗辯？ ✗
   └── 釋字 164 ✓ →「已登記不動產」+「所有人」→ 無消滅時效

結論：甲勝，丙應塗銷登記
```

一試選擇題怎麼考？

> **模擬題**：甲將其已登記之 A 地，以通謀虛偽意思表示移轉登記予乙。乙死亡後，其善意之子丙辦理繼承登記。20 年後甲欲主張權利。下列敘述何者**正確**？
>
> (A) 甲乙間之物權行為有效，乙已取得 A 地所有權
> (B) 丙因善意繼承登記，依民法第 759 條之 1 第 2 項善意取得 A 地所有權
> (C) 甲得依民法第 767 條第 1 項中段請求丙塗銷登記，且不受消滅時效限制
> (D) 丙得依民法第 144 條主張時效抗辯，拒絕甲之請求

答案：(C)

選項	對/錯	考你哪個觀念
(A)	✗	§87 通謀虛偽 → 無效，物權行為也無效
(B)	✗	§759-1 II 善意取得須以「法律行為」為前提，繼承是事實行為，不適用
(C)	✓	釋字 164 → 已登記不動產所有人的 §767 I 中段不受消滅時效限制
(D)	✗	承 (C)，既然無消滅時效，§144 抗辯無從主張

必記條號 + 一句話效果（6 個）

條號	一句話記憶	選項怎麼考
§87	通謀虛偽 → **無效**	選項常考「有效/無效」
§758	不動產物權要**登記**才生效	反面：基礎行為無效 → 登記也無效
§759-1 II	善意取得須**法律行為**	選項會說「丙善意繼承→取得所有權」來騙你
§767 I	物上請求權（前段返還/中段除去/後段防止）	前段 vs 中段是高頻考點
§1148	繼承 = **概括承受**	被繼承人沒有的，繼承人也不會有
釋字 164	已登記不動產 §767 中段**無時效**	直接對應結論，常出現在正確選項

你需要背什麼？

不需要背法條全文，但需要記住以下「關鍵字連結」：

必記的條號 + 一句話效果（共 6 個）

條號	一句話記憶	考出來的樣子
§87	通謀虛偽 → 無效	選項常考「有效/無效」
§758	不動產物權要登記才生效	反面：基礎行為無效 → 登記也無效
§759-1 II	善意取得須法律行為	選項會說「丙善意繼承→取得所有權」來騙你
§767 I	物上請求權（前段返還/中段除去/後段防止）	前段 vs 中段是高頻考點

§1148　繼承 = 概括承受	被繼承人沒有的，繼承人也不會有
釋字164 已登記不動產 §767 中段無時效	直接對應結論，常出現在正確選項

不需要特別背的

- §144（時效抗辯）→ 你知道有這個制度就好，重點是知道什麼時候不能用
- §758 全文 → 只需知道「登記生效」這個概念
- §1148 全文 → 只需知道「概括承受＝好的壞的都繼承、沒有的不會憑空產生」

記憶口訣

> **「八七無效、七五八白登、繼承無中生有、善意取得要法律行為、一六四擋時效」**

五、案例二：已登記土地 + 未登記房屋（83 年第七次民事庭決議）

事實

1. 甲擁有已登記的 A 地，在 A 地上建了未登記的 B 房屋（違章建築）
2. 乙無權佔用 B 房屋及 A 地達 20 年
3. 甲回國後發現，想主張權利

分析

（一）請求返還 A 地（已登記土地）

- §767 I 前段 → 構成要件該當
- 時效：已登記不動產 → 依釋字 107，**無消滅時效適用**
- **結論：✓ 可以請求返還 A 地**

（二）請求返還 B 房屋（未登記房屋）

- §767 I 前段 → 構成要件該當
- 時效問題：
  - B 是未登記不動產 → 原則有消滅時效（§125，15 年）
  - 已超過 20 年 → 原則上可主張時效抗辯

（三）83 年第七次民事庭決議的處理（板書標記：83.7th）

> **問題**：如果只需返還土地不需返還房屋 → 房屋不可能脫離土地 → 執行不能

決議要旨：

- 無權佔有人佔有建物的時效利益，**不能擴張及於基地的佔有**
- 即使對建物的回復請求權罹於時效，佔有人**僅取得拒絕交還建物的抗辯權**，並非變成有權佔有
- 基地所有人得主張無權佔用基地的法律關係，請求佔有人**遷出房屋並交還基地**

結論（板書：返 A / 必返 B）：

- 甲可一併請求返還 A 地（已登記）及 B 房屋（未登記）
- 因為 A 與 B 不可分離，返還 A 必然一併返還 B
- 乙對 B 的時效抗辯（§144）在此情形下實質上受到限制

邏輯圖解

```
A 地（已登記）──→ 無消滅時效 ──→ 甲可請求返還 A
                                        │
B 房屋（未登記）──→ 原則有消滅時效     │
    但：B 坐落於 A 之上，不可分離 ──→ 返還 A 必然一併返還 B
                                        │
結論：乙必須一併交還 A 地及 B 房屋 ◀──┘
```

六、未登記不動產的例外：依法無須登記

- 某些土地本質上當然為國有地，無法私有、無法移轉、也無法辦理登記

- 這種依法無須登記的不動產，即使未登記，§767 也**不受消滅時效限制**

七、關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§87	通謀虛偽意思表示	案例一的前提（物權行為無效）
§125	一般消滅時效 15 年	動產/未登記不動產物上請求權的時效
§148	誠信原則	權利行使的限制（前提要有權利）
§758	不動產物權登記生效要件	§87 無效 → §758 登記無效 → 乙未取得
§759-1 II	不動產善意取得	繼承非法律行為，不適用
§767 I 前段	所有物返還請求權	釋字 107
§767 I 中段	妨害除去請求權	釋字 164
§962	佔有人的物上請求權	§963：1 年消滅時效
§963	佔有保護請求權消滅時效	1 年
§1146	繼承回復請求權	與 §767 競合 → 釋字 771
§1148	繼承概括承受	乙無權 → 丙繼承亦無權

八、關鍵實務見解速查表

實務見解	要旨
釋字 107	已登記不動產所有人的 §767 I 前段**無消滅時效**適用
釋字 164	已登記不動產所有人的 §767 I 中段**無消滅時效**適用
釋字 771	§1146 罹於時效 → 繼承權不消滅 → 仍可主張 §767；但 §767 例外受 §125（15 年）限制。詳見「釋字 771」筆記
69 台上 277	「已登記不動產所有人」指**真正所有人**，非登記名義人
83 年第七次民事庭決議	已登記基地上的未登記建物，佔有人時效利益不擴張及於基地，所有人得一併請求返還